أو شهدت (تحمل الشهادة في حقوق الآدميين) من الاموال وغيرها (فرض كفاية) اذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين فان لم يوجد الا من يكفي تعين عليه وان كان عبدا لم يجز لسيده منعه والاصل في ذلك قوله تعالى ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا وقد قال ابن عباس وقتادة والربيع المراد به التحمل للشهادة (وادائها فرض عين) لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة (ومتى تحملها) اى الشهادة الواجبة (وجبت كتابتها) ويتأكد ذلك في حق ردىء الحفظ لان مالا يتم الواجب الا به فهو واجب (ويحرم أخذ اجرة) عليها (و) أخذ (جعل عليها) أيضا ولو لم يتعين عليه في الاصح لان فرض الكفاية اذا قام به البعض وقع منه فرضا وذلك لا يجوز أخذ الاجرة والجعل عليه كصلاة الجنازة (لكن ان عجز) من دعي الى الشهادة (عن المشي) الى محلها (أو تأذى به) أي بالمشي (فله أخذ أجرة مركوب) قال في الانصاف حيث قلنا بعدم الاخذ فان عجز عن المشي أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب (ويحرم كتم الشهادة) اذا كانت بحق آدمي لقوله تعالى ومن يكتمها فانه آثم قلبه (ولا ضمان ويجب الاشهاد في عقد النكاح خاصة) لان الاشهاد شرط فيه فلا ينعقد بدونه (ويسن) الاشهاد (في كل عقد سواه) أي النكاح كالبيع والاجارة والرهن ونحو ذلك لان ذلك ليس من شرطه الاشهاد ويحمل قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم على الاستحباب لانه قال بعده فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته وهذا انما يكون مع عدم الشهادة (ويحرم ان يشهد) أحد (الا بما يعلمه) بدليل قوله تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون قال المفسرون هنا وهو يعلم ما شهد به عن بصيرة واتقان (برؤية أو سماع) غالبا بجواز شهادة بقية الحواس كالذوق واللمس (ومن رأى شيأ بيد انسان يتصرف فيه مدة طويلة) عرفا (كتصرف الملاك) في أملاكهم (من نقض وبناء واجارة واعارة فله) أي جاز له (ان يشهد له بالملك) لان التصرف فيه على هذا الوجه من غير منازع يدل على صحة الملك فجاز ان يشهد به كمعاينة السبب من بيع وارث (والورع ان يشهد باليد والتصرف) لانه أحوط خصوصا في هذه الازمنة وان لم ير يتصرف كما ذكر مدة طويلة شهد باليد والتصرف

* (فصل * وان شهدا) أي الشاهدان (انه طلق من نسائه واحدة) أو انه أعتق أو أبطل من وصاياه واحدة (ونسيا عينها لم تقبل) هذه الشهادة لانها شهادة بغير معين فلا يمكن العمل بها فلم تقبل كما لو قال اشهدان احدى هاتين الامتين معتقة قاله في شرح المنتهى (ولو شهد أحدهما انه أقرضه بألف و) شهد (الآخر انه أقرضه بالفين كملت) البينة (بألف) واحد لاتفاقهما عليه (وله) أي المشهود له (أن يحلف على الالف الآخر مع شاهده ويستحقه) وهذا فيما اذا أطلق الشهادة ولم تختلف الاسباب والصفات (وان شهدا) أي الشاهدان على انسان (ان عليه ألفا) لزيد (وقال أحدهما قضاه بعضه بطلت شهادته) نص عليه وذلك لانه شهد بأن الالف جميعه عليه فاذا قضاه بعضه لم يكن الالف كله عليه فيكون كلامه متناقضا فتفسد شهادته (وان شهدا انه أقرضه الفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما) لان ذلك رجوع عن الشهادة بخمسمائة واقرار بغلط نفسه وهذا لا يقبل ذلك على وجه الرجوع والمنصوص عن أحمد ان شهادته تقبل بخمسمائة فانه اذا شهد بالالف ثم قال أحدهما قبل الحكم قضاه منه خمسمائة أفسد شهادته في الخمسمائة وللمشهود له ما اجتمعا عليه وهو خمسمائة فصحح شهادته في نصف الالف وأبطلها